EXERCICE 5

Débat : IA et droit d'auteur

Défendre une position, questionner l'originalité et identifier les preuves nécessaires.

Le cas

Une entreprise crée une affiche publicitaire avec une IA générative. Plusieurs prompts sont testés, une image est sélectionnée, puis un graphiste retouche les couleurs, la composition, certains éléments visuels et ajoute la typographie.

L'entreprise souhaite ensuite revendiquer des droits exclusifs sur l'affiche finale et empêcher un concurrent d'utiliser une création très proche.

Votre mission : défendre une position, puis identifier les informations qui permettraient réellement de trancher.

Équipe POUR - Défendre la protection

Vous représentez l'entreprise. Construisez des arguments montrant que l'affiche finale résulte d'une véritable contribution créative humaine.

Intéressez-vous notamment aux choix réalisés avant, pendant et après la génération : idée de départ, prompts et itérations, sélection du résultat, direction artistique, composition, retouches, typographie et modifications manuelles.

Votre objectif est aussi de documenter cette contribution : quels éléments pourriez-vous conserver pour montrer le travail humain réalisé ? Exemples : historique des versions, prompts, fichiers de travail, croquis, captures ou étapes de retouche.

Équipe CONTRE - Contester l'étendue des droits

Vous représentez la partie qui conteste les droits exclusifs revendiqués.

Interrogez le niveau réel d'originalité humaine : l'essentiel de l'affiche vient-il de décisions créatives du graphiste ou du résultat proposé par l'IA ? Les retouches sont-elles importantes ou simplement techniques ?

Posez également des questions sur l'outil utilisé, les conditions d'utilisation, les éléments éventuellement repris d'œuvres existantes et l'étendue exacte de la protection revendiquée.

Votre objectif n'est pas de dire simplement « c'est fait par une IA donc ce n'est pas protégé », mais de construire une argumentation.

Conclusion commune - Que manque-t-il pour décider ?

Après le débat, les deux équipes se réunissent.

Listez les informations qui manquent pour prendre une décision sérieuse : prompts et historique de génération, version initiale produite par l'IA, comparaison avant/après retouche, identité et rôle du graphiste, fichiers sources, outil utilisé, conditions contractuelles et éventuelles ressemblances avec des œuvres existantes.

Terminez par une conclusion commune : quels éléments semblent les plus importants pour déterminer la part de création humaine et l'étendue des droits qui pourraient être revendiqués ?

À retenir : le simple usage d'une IA ne suffit pas à répondre à la question. Il faut examiner concrètement les choix créatifs humains et pouvoir les documenter.